

STATUTUL
ASOCIAȚIEI PATRONALE - ASOCIAȚIA NAȚIONALĂ A HORNARILOR,
CONSTRUCTORILOR DE COȘURI DE FUM ȘI ȘEMINEE „ASFOCMD”

Chișinău 2017

SECȚIUNEA I : DISPOZIȚII GENERALE

1.1 Asociația Patronală -Asociația Națională a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee „ASFOCMD” este creată în conformitate cu Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11.05.2000.din R. Moldova.

1.2 Denumirea completă: Asociația Patronală- Asociația Națională a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și șeminee „ASFOCMD”, numită în continuare Asociația „ASFOCMD”, este o asociație patronală profesională, non-profit, independentă și apolitică, de interes general și comunitar, constituită prin liberă manifestare a voinței specialistilor, în principal, din domeniul *hornarilor, constructorilor* coșurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor.

1.3 ASFOCMD nu va susține vreun partid politic, bloc electoral sau candidat la vreo funcție în cadrul autorităților publice și nu va folosi vreo parte din venit sau proprietate pentru finanțarea acestora.

1.4 Direcția activității ASFOCMD constituie acordarea asistenței membrilor acesteia întru realizarea drepturilor și obligațiilor sale prin acordarea de servicii și consultanță, apărarea drepturilor și reprezentarea intereselor acestora în relațiile cu autoritățile publice de diferit nivel, cu sindicatele, precum și cu oricare alte organizații neguvernamentale pe plan național și internațional, în conformitate cu prevederile prezentului Statut și Legea patronatelor Nr. 976 din 11.05.2000

1.5 ASFOCMD dobândește personalitate juridică de la data înregistrării ei în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, parte integrală a unităților de drept cu eliberarea Certificatului de Înregistrare aprobat de Ministerul Justiției și dispune de toate drepturile și obligațiile care sunt atribuite prin lege unor astfel de categorii de persoane juridice.

1.6 Asociația își desfășoară activitatea pe întreg teritoriul Republicii Moldova pe baza egalității în drepturi a membrilor săi, conducerii colective, democrației și publicității, călăuzindu-se de Constituție, legislația în vigoare a Republicii Moldova și prezentul Statut.

1.7 Durata de activitate a ASFOCMD este **nedeterminată**.

1.8 Asociația are sigla și drapel propriu, aprobată prin decizia Consiliului de Administrare: Ziua Coșarului, Sobarului și Constructorului de Șeminee manifestările dedicate acestor zile se organizează în perioadele stabilite de către Consiliul de Administrare.

1.9 ASFOCMD este în drept să facă publice informații ce țin de activitatea sa pe site-ul său oficial, în edițiile proprii periodice și în mass-media.

1.10 Asociația *Națională* a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de Fum și Șeminee „ASFOCMD” are **sediu în mun. Chișinău str. Decebal 76, of. 601.**

SECȚIUNEA a II-a: OBIECTIVELE ȘI SARCINILE DE BAZĂ ALE ASOCIAȚIEI

2.1 ASFOCHMD are scopul de a :

- reprezenta, promova, susține și proteja interesele economice, tehnice și juridice ale membrilor săi în raport cu autoritățile publice, organizațiile guvernamentale sau

- nonguvernamentale, cu persoanele fizice sau juridice ori alte autorități;
- crea cadrul organizatoric pentru membrii asociației în vederea realizării conceptelor, măsurilor și acțiunilor, care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea și creșterea contribuției specialiștilor asociației la îmbunătățirea activităților privind proiectarea, execuția, exploatarea, întreținerea și repararea cosurilor de fum, a instalațiilor de ventilare, sobelor și șemineelor în R.Moldova;
- apăra drepturile și interesele legale a membrilor săi, precum și reprezentarea intereselor acestora în relațiile cu organele administrative, întreprinderi, persoane fizice și sindicate, precum și promovarea unei imagini favorabile a ASFOCHMD și membrilor săi pe plan național și internațional;
- asigura membrii săi cu informații utile, în vederea facilitării relațiilor dintre aceștia, precum și cu alte organizații, acorda servicii de consultanță și asistență în domeniu; promova o concurență loială în activitatea economică și în relațiile dintre membrii lor, care să asigure condiții egale fiecăruia;
- reprezenta membrii săi în organizațiile internaționale de profil.

2.2 Obiectivele ASFOCMD sunt:

- îmbunătățirea condițiilor tehnice, economice, sociale și de pregătire profesională a propriilor membri;
- reprezentarea intereselor profesionale ale membrilor asociației în fața autorităților statului;
- dezvoltarea profesională și promovarea activităților specialiștilor din domeniul cosurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor;
- dezvoltarea tehnicilor de proiectare, execuție, exploatare, întreținere și reparare a coșurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor prin utilizarea unor soluții tehnice și metode avansate, în vederea asigurării funcționării instalațiilor respective în siguranță și în condiții de eficiență energetică maximă, concomitent cu protejarea vieților și sănătății oamenilor, bunurilor materiale, mediului și a naturii;
- promovarea cunoștințelor de specialitate avansate;
- culegerea, selectarea, prelucrarea și difuzarea informațiilor de specialitate din domeniu;
- înființarea Centrului de Pregătire și Perfecționare ASFOCMD;
- autorizarea internă a membrilor, care desfășoară activități de coșerit;
- participarea la elaborarea, îmbunătățirea legislației de specialitate din domeniu;
- asigurarea expertizei, consultanței tehnice, la cerere, în cazul unor evenimente sau disfuncționalități ale instalațiilor susmenționate;
- colaborare sub formă de parteneriate cu alte asociații cu profil similar sau înrudit, din țară sau străinătate;
- favorizarea schimbului de informații dintre ASFOCMD și alte asociații profesionale din domenii conexe.

2.3 Formele principale de activitate ale ASFOCMD sunt:

- demersuri la instituțiile publice în scopul obținerii de finanțări, înlesniri fiscale și a altor măsuri pentru facilitarea desfășurării activităților specifice membrilor asociației;
- organizarea de cursuri de pregătire profesională, în condițiile legii, pentru membrii asociației în domeniul coșurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor;
- asigurarea de servicii de consultanță a membrilor asociației precum și persoanelor terțe, la cerere, prin specialiști proprii;

- organizarea de manifestari tehnico-stiintifice, conferințe, simpozioane, mese rotunde, expoziții de specialitate;
- asigurarea accesului membrilor asociației la reglementarile tehnice si economice din domeniul coșurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor;
- colaborarea sau asocierea cu alte organisme similare din țara sau strainatate in vederea sprijinirii in comun a măsurilor legislative sau administrative, care prezinta interes pentru asociație și membrii acesteia;
- autorizarea internă la nivel național, conform Regulamentului pentru autorizare internă aprobat de Consiliul de Administrare, a societatilor, care desfasoara activități de curățare și verificare a coșurilor de fum, instalațiilor de ventilații, sobelor și șemineelor, precum si de intretinere a acestor instalații;
- verificarea periodică prin comitetele de lucru a respectarii in timp de catre membrii autorizați a condițiilor de desfasurare a activităților de curățare si verificare a coșurilor de fum, a sobelor și șemineelor, precum si de intretinere a instalațiilor de ventilare, condiții precizate in regulamentele de autorizare.

Prin termenul “specialist ASFOCMD in coșuri de fum, ventilații, sobe si seminee” se intelege un tehnician care proiecteaza si/sau realizeaza, instaleaza, verifică, asigură mentenanța acestor instalații.

Termenul „honorar ASFOCMD” sau „coșar ASFOCMD” defineste un tehnician care verifică si intretine instalațiile de evacuare a gazelor de ardere si a aerului viciat, in cadrul asociației definindu-se trei niveluri de pregatire profesională si competențe specifice: ucenic, calfa si maestru.

2.4 ASFOCMD va adera la organizațiile europene si internaționale din domeniu.

Asociația desfășoară activități pe plan internațional, având ca obiective:- atragerea investițiilor străine de capital și lărgirea cooperării internaționale în domeniul de activitate care interesează pe membrii săi ; - dezvoltarea schimbului de informații și publicații, a schimbului de experiență, a organizării târgurilor și expozițiilor și facilitarea de vizite de afaceri între firme, asociații, federații autohtone și străine, urmărind totodată proiectarea unei imagini favorabile a Republicii Moldova în străinătate.

SECȚIUNEA a III-a: DREPTURILE ȘI OBLIGAȚIILE ASFOCMD

3.1 ASFOCMD are următoarele drepturi:

- a. să reprezinte și să apere interesele membrilor ASFOCMD atât pe plan național, cât și internațional;
- b. să practice în RM toate activitățile stipulate în prezentul statut și alte activități permise de legislația RM;
- c. să reprezinte interesele membrilor Asociației în fata autorităților publice și alte organizații, precum și în fața oricăror persoane juridice și fizice, și să întreprindă orice acțiuni de drept și alte acțiuni necesare pentru realizarea scopurilor Asociației
- d. să colaboreze cu organele de stat ale RM și să obțină orice informații, documente, alte acte oficiale utile activității acesteia;
- e. să încheie cu persoane fizice și juridice acorduri bilaterale și multilaterale de colaborare tehnico-științifică, economică, financiară și de producție, de executare de lucrări și de prestări servicii în vederea realizării scopurilor și sarcinilor statutare;

- f. să deschidă și să închidă conturile bancare necesare Activității acesteia, la băncile autorizate în RM și în străinătate și să efectueze decontări din aceste conturi, în modul și conform condițiilor contractuale pe care le va considera potrivite;
- g. să dispună de activele sale și să le administreze în modul necesar pentru desfășurarea activității Asociației patronale, precum și să dobândească în proprietate orice mijloace bănești și bunuri materiale, mobile sau imobile;
- h. să accepte donații și granturi de mijloace bănești și bunuri, precum și să dispună de aceste bunuri și mijloace; să colecteze cotizațiile de membru de la membrii Asociației;
- i. să angajeze personalul necesar pentru activitatea Asociației, cetățeni ai RM și/sau din alte state, și să determine mărimea și condițiile salariului și alte condiții contractuale, în conformitate cu legislația RM;
- j. să exercite în volum deplin atribuțiile care nu contravin legislației cu privire la patronate, conferite persoanelor juridice de Codul Civil, Codul de Procedură Civilă, etc.;
- k. să difuzeze liber informația referitoare la activitatea sa, să formeze în funcție de necesități subdiviziuni teritoriale, să creeze, în modul stabilit de lege, întreprinderi sau să participe în calitate de fondator, la crearea acestora în vederea atingerii scopurilor statutare;
- l. să se afilieze la organizațiile internaționale, să stabilească relații de colaborare în diferite domenii cu aceste organizații;
- m. alte drepturi permise de legislația RM.

3.2 ASFOCMD are următoarele obligații:

- a. asigură punerea în executare a hotărârilor Adunării generale, deciziilor, dispozițiilor și instrucțiunilor Consiliului și Președintelui Asociației ;
- b. să acționeze cu bună-credință și în interesele membrilor Asociației;
- c. să verse la bugetul public național impozite și alte plăți obligatorii în conformitate cu legislația;
- d. să respecte Constituția, legislația RM în vigoare, normele de drept internațional referitoare la domeniile de activitate ale asociațiilor patronale, precum și normele prevăzute de statutul Asociației patronale;
- e. să informeze anual Ministerul Justiției asupra continuării activității lor, indicându-și denumirea, sediul și organele de conducere;
- f. să păstreze confidențialitatea informațiilor despre activitățile membrilor Asociației Patronale și să nu le divulge fără acordul lor prealabil.

SECȚIUNEA a IV--a: MEMBRII ASFOCMD

4.1 Membrii ASFOCMD: Membrii asociației pot fi, pe principii binevoale, orice persoană fizică sau juridică înregistrată conform lege, activitatea căreia relevă în principal, din domeniul hornarilor/coșarilor, coșurilor de fum, ventilațiilor, sobelor și șemineelor, de asemenea din sfera pregătirii preuniversitare, universitare, care nu contravine legislației în vigoare.

Asociația este compusă din:

- a. membri;
- b. membrii de onoare.

Membrii asociației sunt persoane fizice sau juridice înregistrate conform lege, care au dobândit această calitate ca urmare a unei cereri scrise, aprobată printr-o hotărâre a Consiliului de Administrare, cu majoritate simplă a voturilor exprimate.

Membrii de onoare sunt acele persoane fizice care prin activitatea lor deosebita au contribuit în mod hotarator la realizarea obiectivelor si la ridicarea prestigiului asociației. Titlul de

membru de onoare se acorda de catre Adunarea Generala la propunerea Consiliului de Administrare, cu majoritate simplă a voturilor exprimate.

4.2 Calitatea de membru ASFOCMD se pierde:

- a. la cerere, prin exprimarea voinței de a se retrage din asociație, sens în care membrul asociat va depune o notificare scrisă adresată Consiliului de Administrare;
- b. prin excludere, în cazul în care membrul asociat aduce grave prejudicii morale sau materiale asociației;
Excluderea unui membru se face de către Consiliul de Administrare, cu majoritate simplă a voturilor exprimate, la propunerea a cel puțin doi membrii activi ai asociației.
- c. prin deces, calitatea de membru al asociației nu se poate transmite succesorilor.
În cazul membrilor, persoane juridice calitatea de membru asociat se pierde în cazul lichidării și al dizolvării.
- d. prin nerespectarea obligațiilor sale în calitate de membru al Asociației, neachitarea cotizației în cuantumul și la termenul stabilit conform prezentului Statut;
Cotizațiile achitate pe anul în curs nu se restituie, indiferent de motivul pierderii calitatii de membru.
- e. prin înscrierea într-o altă asociație cu același profil din țară;
- f. lichidare a persoanei juridice membru a Asociației.

4.3 Drepturile membrilor ASFOCMD

Membrii ASFOCMD au următoarele drepturi:

- a. să aleagă și să fie aleși în organele de conducere ale Asociației;
- b. să propună spre examinare organelor de conducere ale Asociației chestiuni ce țin de activitatea Asociației;
- c. să solicite sprijinul Asociației în relațiile cu autoritățile administrației publice centrale și locale și alte organe și organizații de stat, precum și cu persoanele juridice subiecți ai activității de antreprenariat;
- d. participare la cursurile de calificare, specializare, perfecționare internă organizate de către Asociație;
- e. consultanța tehnică și legislativă acordată prin specialistii asociației;
- f. practicarea activităților din domeniu sub sigla asociației;
- g. promovarea prin asociație a activităților desfășurate;
- h. participare la diverse manifestări de profil organizate în țară și străinătate;
- i. să se retragă din Asociație;
- j. să finanțeze proiecte și programe ale Asociației;
- k. recompense pentru merite deosebite.

4.4 Obligațiile membrilor ASFOCMD

Membrii ASFOCMD au următoarele obligații:

- a. cunoașterea și respectarea prevederilor legislației în vigoare cu privire la activitățile desfășurate;
- b. cunoașterea și respectarea statutului Asociației;
- c. participarea la realizarea obiectivelor Asociației, respectarea hotărârilor organelor asociației, îndeplinirea atribuțiilor proprii stabilite în cadrul asociației;

- d. promovarea obiectivelor si activităților asociației;
- e. perfecționarea cunostințelor teoretice si practice din domeniu;
- f. achitarea cotizației de membru până la termenul stabilit, respectiv a anului in curs. Noii membrii care adera la Asociație, platesc cotizația pentru anul in curs odată cu depunerea adeziunii;
- g. abținerea de la activități contrare obiectivelor enunțate si care aduc prejudicii de imagine asociației.

4.5 Sancțiunile membrilor ASFOCMD

Membrilor ASFOCMD, care incalca prevederile actelor normative in domeniu, ale prezentului statut, ale normelor de comportare si de etica profesionala sau care aduc daune morale sau materiale asociației, li se pot aplica, in funcție de gravitatea faptelor, una dintre urmatoarele sancțiuni:

- a. avertisment scris;
- b. suspendarea pe o perioadă determinată a drepturilor precizate la p.4.2;
- c. excluderea din asociație.

Inainte de adoptarea hotararii de sancționare de către Comisia de Etică înființată in baza unei hotarari a Consiliului, hotarare de sancționare, care trebuie sa se pronunțe in termen de 90 (nouazeci) de zile de la savarsirea faptei, cel in cauza va fi audiat in legatură cu fapta savarsită, iar dacă in urma convocării scrise si luarii la cunostință acesta refuză să se prezinte sau sa dea relații privind fapta sa, sancțiunea se va aplica fara indeplinirea acestei formalități.

Impotriva sancțiunii stabilite de catre Comisia de Etica se poate depune o contestație in termen de 15 (cincisprezece) zile de la comunicarea in scris a sancțiunii, contestație care va fi analizată de Consiliul . Hotararea Consiliului in acest sens ramane definitiva si executorie.

Sancțiunile se aplica independent de raspunderea contravenționala, civila sau penală și nu-l exonerează in cazul suspendării pe cel in cauza de plata cotizației si de indeplinirea altor obligații fata de asociatie.

Persoanele fizice si juridice, care au pierdut calitatea de membru ASFOCMD și care folosesc in continuare insemnele asociației, sunt actionate in instanța, solicitandu-se daune morale.

SECȚIUNEA a V-a: ORGANELE DE CONDUCERE ȘI CONTROL ASFOCMD

5.1 Organele ASFOCMD

Organele asociației sunt:

- a. Adunarea Generala;
- b. Consiliul de Administratie(Consiliul);
- c. Presedintele;
- d. Vicepresedinții;
- e. Cenzori;

5.2 Organul suprem de conducere al ASFOCMD este Adunarea Generală a membrilor cu drept de vot sau a reprezentanților acestora, care se întrunește ordinar și extraordinar.

Nu dispun de drept de vot membrii care nu au achitat la termen cotizația anuală precum si membrii care au fost sanctionați in conformitate cu pct.4.4 suppct. b si c.

5.3 Adunarea Generală ASFOCMD are următoarele competente:

- a. stabilirea strategiei si a obiectivelor generale ale asociației;

- b. stabilirea și aprobarea planului de activitate pentru perioada următoare și a proiectului de venituri și cheltuieli;
- c. aprobarea raportului de activitate și a executării bugetului de venituri și cheltuieli pentru perioada anterioară;
- d. alegerea și revocarea membrilor Consiliului de Administrare;
- e. alegerea și revocarea Președintelui;
- f. alegerea și revocarea Cenzorului;
- g. aprobarea dărilor de seamă ale Consiliului de Administrare, Președintelui, Cenzorului;
- h. modificarea actului constitutiv și a statutului;
- i. reorganizarea și autodizolvarea, dizolvarea, desmnează comisiia de lichidare și aprobă bilanțul de lichidare asociației, precum și stabilirea destinației bunurilor ramase după lichidare.
- j. decide orice alte probleme ce țin de activitatea Asociației

5.4 Adunarea Generală ASFOCMD se întrunește în sesiune atunci când o cer interesele Asociației, dar **nu mai puțin de odată pe an**, care sunt prezidate de Președintele asociației sau de unul dintre Vicepreședinți, desemnat de către Președinte, care numește și secretarul sesiunii.

Anunțul convocării sesiunilor trebuie să conțină data, ora și locul întrunirii, precum și ordinea de zi. Convocatorul trebuie să trimită anunțul tuturor membrilor cu minim 30 (treizeci) de zile înainte de data stabilită pentru sesiune. Propunerile membrilor pentru ordinea de zi a sesiunilor vor fi remise Consiliului cu minim 15 (cincisprezece) zile înainte de data sesiunii.

Adunarea Generală trebuie convocată de către Președintele asociației, ca urmare a unei decizii proprii sau la cererea majorității simple a membrilor Consiliului.

Orice membru poate delega un alt membru pentru reprezentare în Adunarea Generală numai printr-o împuternicire tipizată, emisă de asociație și care este valabilă numai cu stampilă, după caz și semnatura celui reprezentat. Împuternicirile se vor depune în original la secretarul asociației, înainte de începerea sesiunii. Numărul maxim de împuterniciri admise pe numele unui singur membru este 2 (doi).

Adunarea Generală deliberază cu majoritate simplă a membrilor cu drept de vot prezenți și a reprezentanților împuterniciți, exceptând deciziile de modificare și completare a statutului, de revocare a Președintelui și membrilor Consiliului și de reorganizare și lichidare a Asociației, decizii, care se adoptă prin votul a 2/3 din numărul membrilor prezenți la Adunarea Generală. În situația în care nu se întrunește cvorumul de jumătate plus unu din numărul de delegați cu drept de vot, Convocatorul poate să hotărască convocarea unei alte Adunări Generale la o dată și o oră stabilită de acesta, adunare care se va desfășura cu numărul de membri cu drept de vot prezenți și a reprezentanților împuterniciți (deciziile se vor adopta prin votul majorității simple a acelor prezenți).

5.5 Convocarea Adunării Generale extraordinare se face de către Consiliul de Administrare din inițiativă proprie, la cererea Președintelui, ori la cererea a cel puțin o treime din numărul total al membrilor Asociației.

Adunarea Generală extraordinară se convoacă în termen de cel mult două luni de la data prezentării deciziei cu privire la convocarea sesiunii extraordinare adoptată de către subiecții nominalizați în primul abzaț a p.5.5.

În cazul în care Consiliul de Administrare refuză sau târăgănează intenționat convocarea sesiunii extraordinare a Adunării Generale, subiecții împuterniciți sunt în drept să convoace sesiunea extraordinară fără acordul Consiliului de Administrare în modul stabilit pentru acesta.

5.6 Desfășurarea Adunării Generale se consemnează într-un proces verbal semnat de secretar și contrasemnat de Președintele asociației.

5.7 Hotărârile Adunării Generale, contrare legii, actului constitutiv sau dispozițiilor cuprinse în statut, pot fi atacate în justiție de către oricare dintre membrii asociației, care nu au luat parte la Adunarea Generală sau care au votat împotriva și au cerut să se însereze aceasta în procesul-verbal de sedință, în termen de 15 zile de la data când au luat cunoștință despre hotărâre sau de la data când a avut loc ședința, după caz.

5.8 Administrarea ASFOCMD se realizează de Consiliul de Administrare, Președintele Asociației, care este și președintele Consiliului.

5.9 Consiliul ASFOCMD este organul permanent de conducere al Asociației, se subordonează Adunării Generale și **are următoarea competență:**

- a. elaborează strategia dezvoltării și trasează direcțiile principale ale activității Asociației, prezentându-le pentru aprobare Adunării Generale;
- b. asigură îndeplinirea deciziilor Adunării Generale și prezintă rapoarte Adunării Generale privind activitatea Asociației;
- c. elaborează bugetul Asociației, raportul financiar anual și raportul privind activitatea acesteia prezentându-le Adunării generale pentru aprobare;
- d. conducerea operativă a activității economice a Asociației, administrarea bunurilor;
- e. aprobă regulamentele de uz intern ale Asociației și stabilește structura ei organizatorică;
- f. formează comitete de profil (comitetul de pregătire profesională; comitetul tehnic; comisia de etică; comisia de cenzori.) cu antrenarea experților din domeniile vizate din membrii asociației;
- g. aproba organigrama și politica de personal ale asociației;
- h. primirea și excluderea membrilor Asociației;
- i. stabilește cotizația anuală de membru;
- j. stabilește, în condițiile legii, responsabilitatea materială a Președintelui Asociației;
- k. prezintă la Adunarea Generală a Membrilor candidatura Președintelui Asociației;
- l. aprobă sigiliul, ștampila, simbolică și formularele Asociației;
- m. adoptarea deciziilor privind procurarea și înstrăinarea patrimoniului Asociației;
- n. gestionează patrimoniul Asociației și activitatea privind majorarea lui;
- o. stabilește modul în care pot fi folosite și repartizate donațiile colectate;
- p. încheie acte juridice în numele și pe seama asociației;
- q. hotărăște participarea Asociației în calitate de fondator al organizațiilor necomerciale și al societăților comerciale;
- r. poate să decida asupra schimbării sediului asociației;
- s. menține legăturile asociației cu autoritățile statului, cu administrațiile locale și centrale, cu universități, instituții de cercetare și proiectare, cu asociațiile/federațiile naționale și internaționale, precum și cu agenții economici;
- t. asigură accesul la informații de specialitate al membrilor pe diverse căi;
- u. cooperează cu federația europeană de profil și cu asociațiile altor țări în vederea organizării de conferințe, mese rotunde, întâlniri pe teme de specialitate;
- v. asigură implementarea tuturor reglementărilor impuse de legislația națională;
- w. îndeplinește orice alte atribuții stabilite de Adunarea Generală.

Consiliul, este alcătuit din consilieri aleși nominal, cu majoritate simplă, de către Adunarea Generală dintre membrii cu drept de vot. Acești membri trebuie să reprezinte categoriile

profesionale/specialitățile prezente în asociație și să provină din categoriile/specialitățile respective. Consiliul este condus de Președintele Asociației. Ședințele Consiliului de Administrare se convoacă la necesitate de Președintele Consiliului, dar nu mai rar de o dată în trimestru și sunt deliberative, dacă sunt prezenți 1/2 din numărul membrilor.

Consiliul validează cu majoritate simplă Vicepreședinții desemnați de către Președinte, care reprezintă categoriile profesionale/specialitățile prezente în asociație.

Consiliul desemnează unul din Vicepreședinți, care înlocuiește Președintele în perioada în care acesta nu poate să-și exercite atribuțiile.

Consiliul și Vicepreședinții se aleg pentru o perioadă de 5 (cinci) ani, mandatul lor poate fi prelungit pentru o perioadă de maxim 6 (șase) luni, în situații extraordinare, printr-o decizie a Consiliului.

În cazul în care, în perioada dintre două alegeri, respectiv 5 ani, un număr maxim de 2 (doi) membri aleși în Consiliul pierd această calitate din diverse motive (demisie, retragere din asociație, etc.), Consiliul va proceda la alegerea de noi membri cu majoritate simplă. Dacă numărul de membri din Consiliul, care pierd această calitate depășește, 2 consilieri, Consiliul va convoca Adunarea Generală, în termen de 60 (șaizeci) de zile, în vederea organizării alegerilor pentru ocuparea locurilor rămase vacante în consiliu.

Membrii Consiliului pot fi revocați de către Adunarea Generală, prin vot deschis sau secret, cu o majoritate de 2/3 a numărului cu drept de vot exprimate.

Consiliul desemnează sau angajează secretarul asociației, care :

- ține lucrările de secretariat;
- înregistrează cererile și demersurile prezentate Asociației;
- întocmește procese verbale ale Adunărilor Generale și ale ședințelor Consiliului de Administrare;
- duce corespondența cu autoritățile publice, cu alte organizații și instituții.

Hotărârile Consiliului se iau prin vot deschis, cu majoritate simplă a voturilor exprimate.

La cererea unui membru al Consiliului, Președintele Consiliului este obligat să convoace în termen de 10 zile ședința extraordinară a acestuia. În cazul în care Președintele refuză sau târăgănează intenționat convocarea ședinței extraordinare a Consiliului de Administrare, membrul Consiliului care a solicitat convocarea ședinței extraordinare este în drept să convoace ședința extraordinară fără acordul Președintelui.

5.10 Președintele ASFOCMD se alege de Adunarea Generală a membrilor Asociației din rândul membrilor Consil-lui cu votul majorității simple pe o perioadă de 5 ani. Este reprezentantul legal al ASFOCMD se subordonează nemijlocit Adunării Generale, fiind obligat să prezinte la cererea membrilor orice rapoarte privind activitatea Asociației, precum și în calitate de conducător.

Președintele ASFOCMD **este concomitent și Președintele Consiliului de Administrare**, gestionează nemijlocit Asociația în perioada dintre ședințele Consiliului de Administrare și **are următoarea competență:**

- a. convoacă și prezidează ședințele Adunării Generale a membrilor și Consiliului de Administrare;
- b. adoptă decizii pe orice problemă ce ține de activitatea Asociației și care nu este de competența exclusivă a altor organe;
- c. reprezintă Asociația, fără procură, în instanțele judiciare, în relațiile cu autoritățile publice și

- alte persoane fizice și juridice;
- d. administrează operativ mijloacele Asociației, încheie tranzacții și semnează contracte, eliberează procure, deschidă, folosească și sa lichideze conturile bancare, semnează alte documente financiare, în limita împuternicirilor sale;
 - e. organizează și dirijează activitatea curentă a Asociației, a subdiviziunilor ei și asigură îndeplinirea deciziilor, adoptate de către Consiliul;
 - f. dispune angajarea personalului și încadrarea acestuia, ca urmare a deciziei Consiliului.
 - g. este responsabil pentru ținerea lucrărilor de secretariat;
 - i. asigură ducerea evidenței contabile și statistice conform ordinii stabilite de lege;
 - h. poartă răspundere personală de activitatea Asociației și este responsabil de valorile fixe și circulante ale ei;
 - j. vine cu propuneri privind modul în care pot fi repartizate donațiile colectate și participă la distribuirea ajutorului umanitar și de altă natură;
 - k. oferă autorităților publice împuternicite informația necesară și prezintă rapoartele stabilite de lege către acestea;
 - l. emite ordine, indicații, instrucțiuni;
 - m. decide asupra formelor și metodelor de lucru, asigură integritatea și folosirea rațională a patrimoniului Asociației;
 - n. stabilește atribuțiile și sarcinile Vicepresedintilor.

Presedintele poate fi revocat din funcție de către Adunarea Generală prin vot secret sau deschis, cu o majoritate de 2/3 a voturilor exprimate de către toți membrii cu drept de vot.

5.11 Vicepresedinții ASFOCMD

Vicepresedinții cooperează cu Presedintele în vederea ducerii la îndeplinire a hotărârilor Consiliului și exercită orice altă funcție delegată de acesta.

Vicepresedinții răspund pentru activitățile desfășurate în fața Presedintelui și a Consiliului.

Vicepresedinții pot fi revocați din funcție de către membrii Consiliului prin vot, cu o majoritate simplă a voturilor exprimate de către toți membrii ai Consiliului.

5.12 Comitete de lucru ASFOCMD

Consiliul Director numește următoarele comitete/comisii de lucru:

- a. comitetul de pregătire profesională;
- b. comitetul tehnic;
- c. comisia de etică;
- d. comisia de cenzori.

Consiliul Director aprobă regulamentul de funcționare a fiecărui comitet.

Cenzorii ASFOCMD sunt aleși de Adunarea Generală pe un termen de 5 ani nu pot fi aleși din membrii de Consiliul. **Cenzorul:** efectuează controlul legalității economico-financiar a Asociației, analizează respectarea statutului, executarea deciziilor Adunării Generale și Consiliului și prezintă concluzii pe marginea acestora Adunării Generale și Consiliului; are dreptul să ceară Consiliului date și documente privind activitatea ASFOCMD. Cenzorul efectuează controlul odată pe an, poate decide efectuarea unor controale din inițiativa proprie în caz de semnale a unor încălcări în activitatea Asociației. Rezultatele fiind prezentate Adunării Generale și Consiliului.

5.13 Centrul de pregătire și perfecționare ASFOCMD

În cadrul asociației înființează Centrul de pregătire și perfecționare ASFOCMD (CPP) în baza unui regulament aprobat de către Consiliul, cu privire la scopurile și obiectivele urmărite, competențele acordate, condițiile de înscriere, tarifele de participare, structura cursurilor interne

de specializare, perfecționare, pregătire teoretică și practică, precum și durata acestora, lectori, metode de evaluarea cunoștințelor dobândite.

Cursurile interne de pregătire și perfecționare a coșarilor ASFOCMD se desfășoară în conformitate cu programa de pregătire a Federației Europene a Maestrilor Cosari – ESCHFOE.

În funcția de Director al CPP este numit de către Consiliul unul dintre Vicepreședinții ASFOCMD.

SECȚIUNEA a VI-a: PATRIMONIUL ASFOCMD

6.1 Cotizațiile parvenite din partea membrilor ASFOCMD: În vederea desfășurării activității Asociației.

Membrii Asociației pot alocă bunuri și mijloace bănești necesare din patrimoniul lor.

Asociația are patrimoniu propriu privat, format din:

- a. bunuri imobile;
- b. bunuri mobile constând în mijloace fixe, altele decât bunurile imobile;
- c. sursele financiare ce sunt la bilanțul Asociației
- d. obiecte de inventar;
- e. orice drepturi și obligații conform lege.

Patrimoniul este element de bază al personalității juridice al asociației, iar bunurile acesteia sunt proprietate privată indivizibilă.

Întregul patrimoniu va fi evidențiat și păstrat în conformitate cu legislația R. Moldova în materie, pe numele asociației și va fi folosit exclusiv pentru realizarea obiectivelor ei.

Membrii Asociației nu au drept de proprietate asupra cotelor-părți în patrimoniul Asociației.

6.2 Surse suplimentare ale patrimoniului ASFOCMD sunt considerate:

- a. taxe de aderare și cotizații ale membrilor Asociației; cuantumul taxei de aderare și cotezației constituie 2000,0 (două mii) lei de la fiecare membru și se modifică la necesitate prin decizia Consiliului de Administrare;
- b. donații și sponsorizări;
- c. diferite încasări din organizarea unor manifestații publice, expoziții, licitații și acțiuni publice organizate de Asociație, în cadrul scopurilor declarate de Asociație prin prezentul Statut;
- d. venituri realizate din activitatea întreprinderilor create de către Asociație sau cu participarea acesteia, desfășurată în conformitate cu legislația RM;
- e. taxele pentru participarea la cursurile de instruire și de perfecționare profesională;
- f. alte surse permise de legislație.

Bunurile și veniturile ale asociației se realizează din:

- cotizații anuale, taxe de scolarizare, taxe de autorizare și reautorizare internă;
- venituri obținute din activități economice desfășurate cu caracter accesoriu
- donații, subvenții, sponsorizări, etc.
- orice alte surse, în condițiile legii.

Bunurile asociației pot fi instrăinate către terți cu plată sau casate, cu aprobarea prealabilă și în condițiile stabilite de către Consiliul de Administrare.

6.3 Restricții la utilizarea veniturilor: Veniturile obținute de Asociație din activitatea acesteia nu pot fi distribuite între membrii Asociației. Acestea se folosesc de Asociație în exclusivitate pentru realizarea scopurilor și sarcinilor statutare și filantropice. Utilizarea veniturilor realizate vor fi determinate de Consiliul Asociației în bugetul anual.

6.4 Exercițiul financiar începe la data de 1 ianuarie și se termină la data de 31 decembrie a anului curent.

SECȚIUNEA a VII-a : INTRAREA ÎN VIGOARE, MODIFICĂRI ȘI COMPLETĂRI AL STATULUI ASFOCMD

7.1 Intrarea în vigoare: Prevederile prezentului Statut vor începe a produce efecte juridice de la data înregistrării sale în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în conformitate cu legislația RM și își va înceta efectul la data radierii Asociației din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale ale RM.

7.2 Modificări și completări: Orice modificare și completare la prezentul statut se va efectua de Adunarea Generală a Membrilor cu votul a cel puțin 2/3 din numărul Membrilor Asociației cu drept de vot și va intra în vigoare la momentul înregistrării acestora în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale .

7.3 Consiliul ASFOCMD va proceda și va hotărî în timp util adaptarea corespunzătoare a prevederilor prezentului statut, care devin contrare actelor normative în vigoare, prin modificarea corespunzătoare a textelor, solicitând Ministerului Justiției înscrierea mențiunilor necesare, iar hotărârile în acest sens vor fi supuse spre aprobare la prima Adunare Generală.

SECȚIUNEA a VIII -a: ÎNCETAREA ACTIVITĂȚII ASFOCMD

8.1 ASFOCMD își încetează activitatea prin: reorganizare și autodizolvare prin hotărârea a cel puțin 2/3 din numărul total al membrilor organului de conducere Adunarea Generală în condițiile stabilite de prezentul statut.

8.2 Reorganizarea ASFOCMD se efectuează, în condițiile lejei, prin fuziune(contopire, absorbție), dezmembrare(divizare, separare) sau transformare cu notificarea prealabilă a creditorilor. Reorganizarea produce efecte juridice numai după înregistrarea ei în Registrul de stat al organizațiilor necomerciale în conformitate cu legislația RM.

8.3 ASFOCMD se autodizolvă de drept:

- a. prin realizarea sau după caz imposibilitatea realizării scopului pentru care a fost constituită, dacă în termen de trei luni nu se produce schimbarea acestui scop;
- b. prin hotărârea adunării generale.

8.4 ASFOCMD se dizolvă prin hotărâre judecătorească, la cererea oricărei persoane interesate:

- a. când scopul sau activitatea asociației a devenit ilicită sau contrară ordinii publice;
- b. când realizarea scopului este urmărit prin mijloace ilicite sau contrare ordinii publice;
- c. când asociația urmărește un alt scop decât cel pentru care s-a constituit;
- d. când asociația a devenit insolubilă;

8.5 În procesul de lichidare ASFOCMD va utiliza denumirea sa cu mențiunea „în proces de lichidare”. În cazul dizolvării asociației lichidatorii se numesc de către instanța judecătorească.

8.6 Lichidatorii au obligația de a continua operațiunile juridice în curs, de a încasa creanțele, de a plăti creditorii, iar dacă numerarul nu este suficient de a transforma și restul activului în numerar procedând la vânzarea prin licitație publică a bunurilor mobile și imobile ale asociației. Lichidatorii pot realiza numai acele operațiuni noi care sunt necesare finalizării celor aflate în curs.

8.7 Consiliul de Administrare va depune la organul de înregistrare o cerere cu privire la înregistrarea declanșării lichidării ASFOCMD și va comunica datele membrilor comisiei de lichidare.

8.8 Comisia de lichidare dispune de drepturile și obligațiile care nu contravin scopului lichidării. Comisia de lichidare suspendă activitatea ASFOCMD, încasează creanțele de la debitori, vinde activele, satisface cerințele creditorilor și repartizează activele care au rămas conform prevederilor legale și statutare.

8.9 Comisia de lichidare întocmește bilanțul de lichidare, în care se indică valoarea și componența activelor rămase, și îl prezintă spre aprobare organului care a decis lichidarea.

8.10 Activele rămase după satisfacerea pretențiilor creditorilor nu pot fi distribuite între membrii ASFOCMD și membrii organelor acestora și se transmite altei organizații cu scopuri similare pentru realizarea scopurilor stabilite în statut.

8.11 Comisia de lichidare răspunde pentru daunele cauzate creditorilor în cazul în care nu și-a îndeplinit obligațiunile ce îi revin, a distribuit activele Asociației înainte de a satisface pretențiile creditorilor sau cu încălcarea legii ori statutului ASFOCMD.

8.12 După terminarea procedurii de lichidare, lichidatorii sunt obligați ca în termen de două luni să depună bilanțul, registrul jurnal și un memorandum, să declare operațiunile de lichidare ASFOCMD în Registrul asociațiilor necomerciale a Ministerului Justiției și să îndeplinească toate procedurile de publicare și de radieră din acest registru. Lichidatorii sunt obligați să îndeplinească toate procedurile pentru publicarea lichidării și radierii ASFOCMD din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale.

8.3 Dacă în termen de 30 de zile lucrătoare de la depunerea bilanțului nu se înregistrează nici o contestație, bilanțul se consideră definitiv aprobat, iar lichidatorii cu autorizarea judecătorei vor remite celor în drept bunurile și sumele rămase de la lichidare împreună cu toate registrele și actele ASFOCMD și ale lichidării, după acestea fiind considerați descărcați de orice obligații și li se eliberează un act constatator.

8.14 Comisia de lichidare poartă răspundere pentru daunele cauzate ASFOCMD din culpa lor.

8.15 Bunurile rămase în urma lichidării se pot transmite către persoane juridice de drept privat sau de drept public cu scop identic sau asemănător.

8.16 ASFOCMD încetează să existe la data radierii din Registrul de stat al organizațiilor necomerciale, radierea se face în baza actului constatator eliberat lichidatorilor prin care se atestă descarcarea acestora de obligațiile asumate.

Oricare ar fi cauza pierderii calitatii de membru al asociației, fostii membrii nu au dreptul să pretindă restituirea nici unei parti din patrimoniul ASFOCMD.

8.17 ASFOCMD isi pierde personalitatea juridica in urmatoarele cazuri:

- prin hotararea Adunarii Generale;
- cand obiectivele asociației nu mai pot fi realizate;
- din cauza de insolvabilitate;
- cand numarul membrilor scade sub limita legala si nu se completeaza;

Oricare ar fi cauza dizolvării asociației, lichidarea patrimoniului se face conform legii.

9.0 Trimitere

Prevederile prezentului statut se completează de drept și contextual cu Legea patronatelor nr. 976-XIV din 11.05.2000 din R. Moldova, cu modificările ulterioare și completările ulterioare și a altor reglementări legale incidente.

ASFOCMD se supune legislației R.Moldova în vigoare, iar orice modificare a prezentului statut urmează a fi comunicată organelor în drept

În contextul celor expuse, prezentul Statut al Asociației Patronale- Asociația Națională a Hornarilor, Constructorilor de Cosuri de Fum și Seminee „ASFOCMD”, este aprobat prin decizia Adunării Generale a fondatorilor la 27 ianuarie 2017.mun. Chișinău.

Semnăturile Fondatorilor ASFOCMD:

1. SRL „Hornar- Expert” cu sediul mun. Chișinău, str. Dumitru Caraciobanu, 14, Republica Moldova, înregistrată în registrul întreprinderilor și organizațiilor cu nr. 257312 din 15.10.2012, cod fiscal: 1012600007515;

Director

Golomoz Alexei;

2. SRL „Hornar- Expert Prim” cu sediul mun. Chișinău, str. Dumitru Caraciobanu, 14, Republica Moldova, înregistrată în registrul întreprinderilor și organizațiilor cu nr. 316933 din 10.08.2015, cod fiscal: 1015600026382;

Vice Director

Burac Tudor;

3. SRL „Geomap-Plus” cu sediul mun Chișinău, or.Vatra, str.Mihail Frunze,3, Republica Moldova, înregistrată în registrul întreprinderilor și organizațiilor cu nr.21378 din 25.06.2008, cod fiscal: 1008600031964;

Director

Blăniță Igor;

4. SRL „Smoc” cu sediul mun. Chișinău, str. A. Hîjdeu, 6/3, Republica Moldova, înregistrată în registrul întreprinderilor și organizațiilor cu nr.344741 din 10.06.1998, cod fiscal: 1003600000327;

Administrator

Șevcenco Alexandr;

5. SRL „Hornar- Expert Gaz” cu sediul mun. Chișinău, str. Dumitru Caraciobanu, 14, Republica Moldova, înregistrată în registrul întreprinderilor și organizațiilor cu nr. 343905 din 13.10.2016, cod fiscal: 1016600032588;

Fondator

Golomoz Lidia.

A P R O B A T

La adunarea de constituire
a Asociației Patronale -Asociația Națională
a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de
Fum si Șeminee „ASFOCMD”,
în baza procesului verbal
din ”27” ianuarie 2017

Î N R E G I S T R A T

de Ministerul Justiției
al Republicii Moldova
nr. _____
din ” ____ ” _____ 2017

Viceministru _____

S T A T U T U L

**Asociației Patronale -Asociația Națională
a Hornarilor, Constructorilor de Coșuri de
Fum si Șeminee „ASFOCMD”**